- CQĐT ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tin là chưa chính xác vì Tin đã nửa chừng chấm dứt tội phạm theo Điều 19 BLHS

Ý kiến : đồng ý

Câu 2) Cần trao đổi với Sử, Tin

- Hỏi thăm tình hình sức khoẻ, việc hỏi cung của ĐTV…
- Hỏi về diễn biến hành vi xảy ra
- Giữa Sử và Văn có bàn bạc nhau về việc nếu bị phát hiện sẽ tấn công người khác để tẩu thoát…
- Hành vi bỏ về không tiếp tục tham gia vụ ăn trộm và khuyên Văn, Sử đừng hành động nữa.

Ý kiến : đồng ý

Câu 3) Tài liệu trên có ý nghĩa trong việc xác định độ tuổi chịu TNHS của Sử vì Nếu Sử sinh ngày 1/12/1988 theo giấy khai sinh gốc thì lúc này Sử chưa đủ 16 tuổi và căn cứ vào Khoản 2 Điều 12 BLHS thì Sử chưa đủ tuổi chịu TNHS về khoản 2 Điều 138 và khoản 1 Điều 257 BLHS

Ý kiến : đồng ý

Câu 4) Nhất trí một phần với Luật sư Q, cùng với cơ sở để kiến nghị VKS đình chỉ vụ án đối với Tin là việc Tin đã nửa chừng chấm dứt tội phạm theo điều 19 BLHS

Ý kiến : đồng ý

Câu 5)

- Căn cứ vào Điều 609 BLDS thì Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm gồm chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi phục sức khoẻ; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút…
- Căn cứ vào Điều 616 BLDS thì trách nhiệm bồi thiệt hại do nhiều người cùng gây ra thì những người đó phải liện đới bồi thường cho người bị thiệt hại … Như vậy trong trường hợp này thì gia đình Văn và Sử phải liên đới bồi thường cho anh Công.
- Nếu ông có điều kiện và số tiền 7 triệu không phải là lớn thì ông có thể bồi thường cho anh Công về trách nhiệm dân sự, còn bồi thường về TNHS thì Sử chưa đủ tuổi chịu TNHS về 2 tội này

Ý kiến : đồng ý

Câu 6) Cần trao đổi với Tòa án

- Kiến nghị Toà án là hành vi của Tin không có cơ sở để xét xử theo điểm q khoản 1 Điều 93 BLHS
- Kiến nghị Toà án là tuổi của Sử không phải chịu TNHS về tội theo khoản 2 điều 138 và khoản 1 Điều 257 BLHS

Ý kiến phản hồi :

+ Kiến nghị Toà án là hành vi của Tin không có cơ sở để xét xử theo tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 2 Điều 138 BLHS

+ Kiến nghị Toà án là tuổi của Sử không phải chịu TNHS về tội theo khoản 2 điều 138 và khoản 1 Điều 257 BLHS

Câu 7) Trong trường hợp này thì Luật sư cần trực tiếp gặp Sử, động viên và khuyên Sử thành thật khai báo trong phần xét hỏi tại phiên toà -> Ví như vậy thì việc chống người thi hành